



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/970/2025
מס' בקשה: 5/180/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:

1. אקסלרוד רחלי
2. אקסלרוד דניאל
3. כדורי אהרון
4. סגמן עומר
5. סויבלמן מור
6. סויבלמן יערה
7. שוסט גיא חיים
8. שרון נטליה
9. שרון ברוך
10. שרון פיצחדזה נגה
11. שרון הילה
12. אריאל רות
13. קנר גיורא
14. אלקבז רבקה
15. אלקבז דוד
16. אברהמי אריה
17. אבני מאיר
18. אסתר בר ציון
19. איילה שני
20. אבן ראובן
21. לוי איילת
22. לייזרמן מרים
23. שוסט דוד

באמצעות ב"כ: עו"ד דיבון עדו מאיר

מצדה 7, בני ברק

טל': 03-6361775

דוא"ל: info@divon-katzover.co.il

נגד

המשיב:

בורשטיין אור
באמצעות ב"כ: עו"ד דקר עופר
הארבעה 24, תל אביב - יפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/970/2025
מס' בקשה: 5/180/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טל': 0507633635 פקס: 035618619
דוא"ל: ofer@dakarlaw.co.il

החלטה

1. בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 9.2.2026.
2. ברקע הדברים, פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים במעמד הדיון לפניי, המובא כלשונו (להלן - "פסק הדין"):

1. אין חולק, כי בהתאם להסכם מכר מיום 30.11.2022 לרכישת דירה בבית המשותף, התחייב הנתבע להיכנס בנעלי המוכר - הבעלים הקודם של הדירה, אשר חתם על הסכם לביצוע תמ"א 38 בבית המשותף וכל המסמכים מכוחו - בכל הקשור להתחייבויות המוכר וזכויותיו על פי הסכם התמ"א, 'ויחתום לדרישת עוה"ד המטפלים בתמ"א על הסכם התמ"א וכל המסמכים הנלווים'.

2. בשל שינוי רישום בעלי הזכויות בדירה בהתאם להסכם המכר על שם הנתבע, נתקלת החברה היזמית בקושי בהוצאה לפועל של ההסכם, בכל הנוגע לצורך בחתימה של בעלים של דירה, לרבות ככל שאינו חתום על ייפוי הכוח. בכלל זאת, נתקלת החברה היזמית בקושי בהגשת הבקשה להיתר בניה לאחר החלטה על היתר בתנאים.

3. הנתבע יחתום על כל המסמכים הנלווים להסכם התמ"א הדרושים להוצאה לפועל של הפרויקט. זאת, מבלי לגרוע מטענותיו באשר להפרת ההסכם על ידי החברה היזמית, אשר רשאי הוא למצותן בכל הליך משפטי מתאים בעילה החוזית שבין הצדדים.

4. בתוך כך, יחתום הנתבע על הסכם התמ"א, על נספחיו ועל המסמכים הנדרשים בהתאם להסכם. זאת, עד ליום 6.11.2025.

5. ככל שהנתבע לא יבצע האמור בפסקה 4 לעיל, הנני להסמיך בא כוח הבעלים, עורך הדין ניר רוזן, לחתום בשם הנתבע על כל המסמכים כאמור בפסקה 4 לעיל.

5. כל צד יישא בהוצאותיו.

(ההדגשות אינן במקור)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/970/2025
מס' בקשה: 5/180/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ביום 29.1.2026 עתרו התובעים בהליך העיקרי (להלן - "המבקשים") בבקשה למתן פסיקתה, המסמיכה עורך הדין ניר רוזן לחתום בשם הנתבע בהליך העיקרי (להלן - "המשיב") על מסמכי הליווי הפיננסי לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, לנוכח הוראות פסק הדין. זאת, בשל סירוב המשיב לעשות כן וסיכולו מימוש הפרויקט.
4. המשיב התנגד לבקשה. בהפנותו לפסקה 4 לפסק הדין, טען כי הוא חתם על הסכם התמ"א וכל המסמכים הנלווים לו. משחתימה על מסמכי הליווי הפיננסי התבקשה במועד המאוחר למועד הקבוע בפסקה 4 לפסק הדין, אין המשיב נדרש לחתימה על מסמך זה בהתאם להוראות פסק הדין.
5. בהחלטה מיום 9.2.2026 הוריתי כי מסמכי ליווי פיננסי לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף נמנים עם 'המסמכים הנדרשים בהתאם להסכם' כקבוע בפסק הדין. זאת, תוך שדחיתי טענת המשיב לפיה בשל המועד המאוחר הנדרש לחתימה על מסמכי הליווי הפיננסי, ביחס למסמכים הנדרשים בהתאם להסכם כקבוע בפסקה 4 לפסק הדין, מסמכי הליווי הפיננסי אינם נמנים עם מסמכים אלה. בהלימה להוראות פסק הדין, הוריתי כי בא כוח הבעלים, עורך הדין ניר רוזן, הוסמך לחתום אף על מסמכי הליווי הפיננסי, ככל שהמשיב מסרב לעשות כן, תוך שהתבקשה הבהרת המבקשים מדוע אינם פועלים בהתאם להוראות פסק הדין לעניין חתימה על מסמכי הליווי הפיננסי באמצעות בא כוח הבעלים (להלן - "ההחלטה").
6. לפניי בקשת המשיב לעיון חוזר בהחלטה. בגדרה, הוסיף המשיב והפנה לפרוטוקול הדיון המלמד אי הסכמת המשיב לחתום על מסמכי הליווי הפיננסי.
7. כפי ששניתי בהחלטות קודמות ובהתאם להלכה הפסוקה, "דרך המלך לתקיפת החלטות של בתי המשפט אינה בדמות הגשת 'בקשה לעיון חוזר' כל עוד לא חל שינוי נסיבות המצדיק את העיון מחדש, שכן אין לפנות לבית המשפט שנתן את ההחלטה בבקשה חוזרת באותו עניין כאשר הטענות הינן 'ערעוריות' באופיין. כאשר לא חל שינוי נסיבות רשאית הערכאה שנתנה את ההחלטה הראשונה לשנותה רק במקרים נדירים, כאשר מתברר לבית המשפט כי נתן החלטה מוטעית, בייחוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/970/2025
מס' בקשה: 5/180/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- כאשר מדובר בתיקון שאין בו כדי לפגוע בזכויות הדיוניות והמהותיות של הצד שכנגד" (רע"א 1574/11 שטראוס שיווק בע"מ נ' אורמן, פורסם ב"נבו" (14.7.2011); רע"א 7127/22 אלחי נ' מנסור, פורסם ב"נבו" (29.1.2023); רע"א 2406/23 פלונית נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (22.6.2023)).
8. במיושם לענייננו, אין בבקשה כדי ללמד שינוי נסיבות או עובדות חדשות שהתגלו לאחר קבלת ההחלטה, אשר יש בהן כדי להצדיק עיון חוזר בהחלטה. בנוסף, לא מצאתי כי נפלה טעות בהחלטה המחייבת תיקונה במסגרת בקשה לעיון חוזר.
9. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי אין חולק הסכמת הצדדים לפסק הדין.
- פסק הדין נוסח במשותף עם הצדדים והוקרא במעמד הדיון. בתוך כך, הערות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי במעמד הכתבת פסק הדין מצאו ביטוי בנוסחו הסופי, אשר אושר על ידם טרם חתימתו.
10. חרף התנגדות המשיב תחילה לחתימה על ההסכם ועל המסמכים מכוחו (בכללם מסמכי הליווי הפיננסי), ניתנה בסופו של יום הסכמתו לחתימה על ההסכם ועל כל המסמכים מכוחו. זאת, בגדרי נוסח פסק הדין, כפי שמורנו פסקה 3 לפסק הדין, לאמור: "הנתבע [המשיב] יחתום על כל המסמכים הנלווים להסכם התמ"א הדרושים להוצאה לפועל של הפרויקט".
11. הפניית המשיב לאמירה בפרוטוקול הדיון בדבר התנגדותו לחתימה על מסמכי הליווי היא בבחינת הוצאת הדברים מהקשרם. זאת, משלאחר דברים אלה ובמסגרת הכתבת פסק הדין, ניתנה הסכמת המשיב לנוסח פסק הדין, הסכמה אשר עליה המשיב אינו חולק הגם שאינה מצוינת במפורש בפרוטוקול הדיון.
12. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות בקשת המשיב לעיון חוזר בהחלטה.
13. הנני להורות חיוב המשיב לחתום על מסמכי הליווי הפיננסי, בתוך 7 ימים מהיום. ככל שלא יעשה כן, הוסמך בא כוח הבעלים, עורך הדין ניר רוזן, לחתום בשם המשיב על מסמכים אלה, הנלווים להסכם התמ"א ומכוחו.
14. המשיב ישלם למבקשים הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/970/2025
מס' בקשה: 5/180/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"ו, 15 פברואר 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו